



PUTUSAN

Nomor 4827 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. DIAN DWI ANGGRAENI,**
- 2. ICHTYA GEICIDEA KUSTANTI,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Munginsidi, Kampung Baru III/148, RT 028, RW 007, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Hartanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agung Hartanto, S.H. dan *Partners*, beralamat di Jalan Kyai Mojo, Gang Buyut Pani IV, Nomor 10, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. MUHAMMAD SUHUD,** bertempat tinggal di Dusun Kowang, Desa Kowang, RT 006, RW 001, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- 2. JUMEI SETIYAWATI,** bertempat tinggal di Dusun Kowang, Desa Kowang, RT 006, RW 001, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- 3. NURUL AINI,** bertempat tinggal di Jalan Mondokan, Nomor 38, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- 4. MERYL WILLYA FADHILATIN,** bertempat tinggal di Dusun Kowang, Desa Kowang, RT 006, RW 001, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyantho, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Triyantho, S.H., M.Kn., & Rekan, beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Nomor 17, RT 003, RW 002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025;

Para Termohon Kasasi;

Dan

TRIENHARVITA DIAN KUSUMARATNA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Wachid Hasyim, Nomor 17, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyantho, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Triyantho, S.H., M.Kn., & Rekan, beralamat di Jalan Wachid Hasyim, Nomor 17, RT 003, RW 002, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang didasari oleh alas hak yang tidak benar dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif dari Para Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat oleh Notaris Trienharvita Dian Kusumaratna, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Tuban dengan wilayah jabatan di seluruh Provinsi Jawa Timur;
4. Menyatakan batal demi hukum pembagian aset di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 1. Exa Kobelco;
 2. Exa XCMG Excavator XE215C, S/N.XUG215BJKKA01823E/N.6B G1-385988;
 3. Exa Sany lama (Sany Excavator Model SY215C tahun 2020) Nomor Seri (SY0216BK83628), Nomor Mesin: D06S2DL06005291;
 4. Exa Sany baru (Sany Excavator SY215C tahun 2022, warna kuning) Nomor Seri (SY021HCCP6338);
 5. Exa Hitachi Nomor Seri (ZX210F-5G);
 6. Loader Sany;
 7. Strada merah (S 8240 DS);
 8. Strada putih (K 1702 HM);
 9. Honda Brio tahun 2018 (S 1052 HE), Nomor Rangka: HRDD1850JJ 700116, Nomor Mesin: L12B31893878;
 10. Fortuner (S 1984 GC);
 11. Bangunan Gudang Kemantren Jalan Gresik Nomor, RT 001, RW 001, Dusun Tanjung Pakis, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
 12. Tambang Mahbeser (terletak di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur seluas 3,49 Ha (tiga koma empat puluh sembilan hekto are);
 13. Rumah Kantor Bogorejo, yang berada di Jalan Mondokan, Nomor 38, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
 14. Stockfile di Dusun Karanganyar, Desa Temaji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp7.315.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), adapun lama waktu pembayaran uang tunai tersebut diatas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan putusan Pengadilan Negeri Tuban yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), adapun lama waktu pembayaran uang tunai tersebut diatas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak adanya penetapan putusan Pengadilan Negeri Tuban yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap hari keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) supaya tidak mengulur-ulur waktu dalam menjalankan isi putusan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini, banding, kasasi, maupun *verzet* secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*legal standing*) dengan objek perkara;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 1, Perjanjian Perdamaian,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat dan dibacakan oleh Trienharvita Dian K., S.H., Notaris di Kabupaten Tuban;

3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Daftar Bukti Serah/Pemisahan Aset untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - b. Daftar Bukti Serah/Pemisahan Piutang Usaha untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - c. Daftar Bukti Serah/Pemisahan Hutang Usaha dan Bank untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - d. Daftar Bukti Serah/Pemisahan Modal dan Kas untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta pribadi milik Para Tergugat Rekonvensi yang berupa:
 - I. Harta pribadi milik Tergugat I Rekonvensi berupa tanah dan bangunan bagian waris Tergugat I Rekonvensi dari harta peninggalan H. Imam Sardjono, dengan SHM Nomor 01123/Desa Kowang, NIB 1218120801291, seluas 337 m², terletak di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
 - II. Harta pribadi milik Tergugat I Rekonvensi berupa tanah dan bangunan bagian waris Tergugat I Rekonvensi dari harta peninggalan H. Imam Sardjono, dengan SHM Nomor 934/Desa Sukorejo, NIB 1217150303244, seluas 933 m², terletak di Jalan Moenginsidi, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
 - III. Kendaraan bermotor roda 4 Mitsubishi Pajero dengan Nomor Polisi S 1825 HG, kendaraan operasional yang diserahkan dan diterima pada saat tanggal 2 Maret 2024 dalam Daftar Bukti Serah/Pemisahan Aset untuk PT. Damakten Agro Jaya nomor urut 20;
5. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk melaksanakan semua kewajiban dalam Akta Nomor 1, Perjanjian Perdamaian, tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat dan dibacakan oleh Trienharvita Dian K., S.H., Notaris di Kabupaten Tuban;
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dihitung hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas gugatan perkara *a quo* secara tunai dan seketika setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi setiap hari keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 1, Perjanjian Perdamaian, tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat dan dibacakan oleh Trienharvita Dian K., S.H., Notaris di Kabupaten Tuban;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2024;
5. Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (disingkat RUPS LB) PT. Benartha Mitra Tama dengan agenda peralihan saham milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, apabila Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
9. Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 1, Perjanjian Perdamaian, tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat dan dibacakan oleh Trienharvita Dian K., S.H., Notaris di Kabupaten Tuban;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Daftar bukti serah/Pemisahan Aset untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - b. Daftar bukti serah/Pemisahan Piutang Usaha untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - c. Daftar bukti Serah/Pemisahan Hutang Usaha dan Bank untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - d. Daftar Bukti Serah/Pemisahan Modal dan Kas untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk melaksanakan semua kewajiban dalam Akta Nomor 1, Perjanjian Perdamaian, tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat dan dibacakan oleh Trienharvita Dian K., S.H., Notaris di Kabupaten Tuban;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Turut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp19.855.853,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Turut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi setiap hari keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Tbn, tanggal 23 April 2025, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Konvensi:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan dibacakan oleh Trienharvita Dian K., S.H., Notaris di Kabupaten Tuban adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat tanggal 7 Maret 2024 antara Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Daftar bukti serah/Pemisahan Aset untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - b. Daftar bukti serah/Pemisahan Piutang Usaha untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - c. Daftar bukti Serah/Pemisahan Hutang Usaha dan Bank untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
 - d. Daftar Bukti Serah/Pemisahan Modal dan Kas untuk PT. Benartha Mitra Tama dan PT. Damakten Agro Jaya per tanggal 2 Maret 2024;
5. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk melaksanakan semua kewajiban dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 Maret 2024 yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris Trienharvita Dian K., S.H., Notaris di Kabupaten Tuban;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Benartha Mitra Tama dengan agenda peralihan saham milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Rekonvensi sejumlah Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk membayar kerugian materiil berupa honorarium atas jasa pembuatan Akta kepada Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sejumlah Rp9.927.926,50 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dalam Putusan Nomor 418/PDT/2025/PT SBY., tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 418/PDT/2025/PT SBY., *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Tbn, yang dibuat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tersebut pada tanggal 10 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 10 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 418/PDT/2025/PT SBY., tertanggal 17 Juni 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Tbn, tertanggal 23 April 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 418/PDT/2025/PT SBY., tertanggal 17 Juni 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 43/Pdt.G/2024/PN.Tbn, tertanggal 23 April 2025;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukumnya perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang didasari oleh alas hak yang tidak benar dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif dari Para Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat oleh Notaris Trienharvita Dian Kusumaratna, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Tuban dengan wilayah jabatan di seluruh Provinsi Jawa Timur;
5. Menyatakan batal demi hukum pembagian aset dibawah tangan yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp7.315.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), adapun lama waktu pembayaran uang tunai tersebut di atas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak adanya penetapan putusan Pengadilan Negeri Tuban yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), adapun lama waktu pembayaran uang tunai tersebut di atas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak adanya penetapan putusan Pengadilan Negeri Tuban yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam hal yang Terhormat Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 10 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 18 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan, setelah ditelaah secara saksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam kaitannya antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan/atau membuktikan adanya suatu alasan yang sah berdasarkan hukum untuk menyatakan batal demi hukum Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 Maret 2024, serta menyatakan batal demi hukum pembagian aset dibawah tangan yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sebaliknya, setelah ditelaah secara saksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan III Konvensi serta Penggugat I, II Rekonvensi/Tergugat I, IV Konvensi dalam persidangan dalam kaitannya antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, dapat dibuktikan dalil-dalil mengenai keabsahan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 1, tanggal 2 Maret 2024, serta Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat tanggal 7 Maret 2024, antara Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi, namun tidak terdapat alasan yang patut untuk mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi, serta adalah tidak berdasarkan hukum untuk menjatuhkan *dwangsom* atas penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian adalah tepat putusan *judez facti* yang menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DIAN DWI ANGGRAENI, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DIAN DWI ANGGRAENI, 2. ICHTYA GEICIDEA KUSTANTI**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4827 K/Pdt/2025